

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1896/2543

นาย สุขสันต์ ภิญโญทรัพย์  
บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด  
(มหาชน)

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118, มาตรา 119

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46, มาตรา ข้อ 47

โจทก์ทำงานอยู่แผนกจัดส่ง มีหน้าที่รับส่งและบรรจุน้ำมันลงถังการที่ ว. หัวหน้าแผนกซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์สั่งให้โจทก์ไปตักน้ำมัน และไขน้ำมัน จากท่อน้ำรวมในโรงงานซึ่งมีน้ำสกปรกไหลผ่าน เป็นการสั่งให้ทำงานนอกหน้าที่ของ โจทก์ โดย ว. ไม่เคยใช้ผู้อื่นทำมาก่อน และคำสั่งของ ว. เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ คำสั่งของ ว. ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม แม้โจทก์จะฝ่าฝืนคำสั่งจำเลยก็ต้อง จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานจัดส่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2542 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยที่โจทก์มิได้กระทำความผิดและมีได้บอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ทำงานมานาน 3 ปี 6 เดือนมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง

อัตราสุดท้ายจำนวน 180 วัน เป็นเงิน 36,180 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 29 วัน เป็นเงิน 5,829 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 5,829 บาท และค่าชดเชยเป็นเงิน 36,180 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 โจทก์ได้รับมอบหมายจากจำเลยให้ดูแลการรับน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลห้องเก็บคลังน้ำมันเชื้อเพลิง แต่โจทก์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่ได้ล็อกกุญแจห้องเก็บน้ำมัน อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจำเลยได้มีหนังสือเตือนโจทก์ เมื่อวันที่ 15 และ 17 พฤษภาคม 2542 จำเลยมอบหมายให้โจทก์มีหน้าที่รับผิดชอบในการตักน้ำมัน แต่โจทก์ได้แสดงกิริยากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาและละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรจำเลยได้ตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือ และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2542 โจทก์ได้แสดงกิริยากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาและละทิ้งหน้าที่ไปอีกเป็นการกระทำความผิดซ้ำคำเตือน จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า นายวิมลไม่เคยสั่งให้ลูกจ้างคนอื่นทำความสะอาดในลักษณะที่สั่งให้โจทก์ทำคำสั่งของนายวิมลดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ การฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้างที่ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าชดเชย ต้องเป็นคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เมื่อคำสั่งของนายจ้างไม่เป็นธรรม แม้ลูกจ้างจะฝ่าฝืนนายจ้างก็ยังมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายวิมลที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นการละทิ้งหน้าที่ ไม่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และไม่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา พิจารณาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 5,829 บาทและค่าชดเชยจำนวน 36,180 บาท แก่โจทก์

## จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำสั่งของนายวิมล หัวหน้าแผนกจัดส่ง ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ที่ใช้ให้โจทก์ไปตักน้ำมันและไขน้ำมันจากท่อน้ำซึ่งท่อน้ำดังกล่าวเป็นท่อน้ำรวมในโรงงานมีน้ำสกปรกไหลผ่าน โดยนายวิมลไม่เคยใช้ผู้อื่นทำมาก่อนเป็นคำสั่งที่เป็นธรรมหรือไม่เห็นว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ทำงานอยู่แผนกจัดส่งมีหน้าที่รับส่งและบรรจุน้ำมันลงถังการที่นายวิมลสั่งให้โจทก์ไปตักน้ำมันและไขน้ำมันจากท่อน้ำรวมในโรงงานซึ่งมีน้ำสกปรกไหลผ่าน จึงเป็นการสั่งให้ทำงานนอกหน้าที่ของโจทก์ เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงยุติแล้วว่านายวิมลก็ไม่ได้เคยใช้ผู้อื่นทำมาก่อน และคำสั่งของนายวิมลเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ คำสั่งนายวิมลที่สั่งให้โจทก์ไปตักน้ำมันและไขน้ำมันจากท่อน้ำรวมในโรงงานดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม

## พิพากษายืน

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-สละ เทศร่ำพรรณ-วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ